



የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት

የአፋር ክልል ነጋሪት ጋዜጣ

AFAR REGION NEGARIT GAZETA

OF THE AFAR NATIONAL REGIONAL STATE

አስራ አንደኛ ዓመት ቁጥር 62
ሠመራ ህዳር-----ቀን 2003 ዓ.ም.

በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት
ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

11th year No.62
samara- October, 2011

ማውጫ

የገቢዎች ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ.....ገጽ 1

አዋጅ ቁጥር 62/2003 ዓ.ም.

የገቢዎች ኤጀንሲን ለማቋቋም የወጣ

መግቢያ፤

በአገራችን የፌዴራል መንግሥት አደረጃጀት መሠረት በማድረግ በፌዴራል እና ክልል መንግሥታት መካከል የገቢ ክፍፍል የተደረገ በመሆኑ፡-

በተለያዩ አካላት እንዲሰበሰቡ በህግ የተመደቡ የታክስ፣ የአገልግሎት እና ሌሎች ገቢዎች አወሳሰንና አሰባሰብ ተግባር በተማከለ አግባብ እንዲከናወን ማድረግ በማስፈለጉ፤

በክልሉ የተጀመረውን የግብር አሰባሰብ ስርአት መልካም ጀማሮ በማጠናከር ለታክስ አስተዳዳሪ ስርአቱ ልዩ ትኩረት መስጠት በማስፈለጉ፤

በታክስ አስተዳዳሪና በሌሎች ገቢዎች የተለየ ባህርይ ምክንያት ሀላፊነትን በብቃት መወጣት ይቻል ዘንድ የተጠናከረ ድርጅታዊ አቋም፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ዘመናዊ የመረጃ ቴክኖሎጂና ቀልጣፋ የአሰራር ስርአት ያለው ሆኖ የክልሉን የሰው እና ቁሳዊ ሀብት

በማልማት ድህነትን በማስወገድ እና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ረገድ ኢጋዥ የሆነና ራሱን የቻለ ጠንካራ ተቋም ማቋቋም በማስፈለጉ፤

በክልሉ የተደረገውን የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ውጤት መነሻ በማድረግ ይህንኑ የጥናት ውጤት ወደ ተግባር በመለወጥ ወደተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር እንዲያስችል ተቋሙን በገቢ አሰባሰብ፣ ታክስ ኢንተለጀንስ፣ በወንጀል ምርመራ እና ክስ አቀራረብ ራሱን ችሎ ተደራጅቶ እንዲሰራ ማድረግ በማስፈለጉ፤

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ም/ቤት በተሻሻለው የክልሉ ህግ መንግስት አንቀጽ 47/3/ ሀ/ በተሰጠው ስልጣን መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

ክፍል አንድ **ጠቅላላ ድንጋጌ**

1. አጭር ርዕስ፤

ይህ አዋጅ “የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ኤጀንሲ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 62/2003 ዓ.ም”. ተብሎ ሲጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጉም ፤

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ፡

1. “ታክስ” ማለት በክልሉ መንግስት እንዲሰባሰቡ የተመደቡ / የተሰጡ/ የታክስ እና ቀረጥ ገቢዎች እና በክልሉ እና በፌዴራሉ መንግስት መካከል የሚከፋፈሉ የጋራ ታክስ ገቢዎች ማለት ነው፡፡
2. “የታክስ ህግ” ማለት በክልሉ መንግስት እንዲሰባሰብ ስለተመደበ እና ከፌዴራል መንግስት በውክልና በሚሰጥ ስልጣን መሠረት ስለሚሰበሰብ ማናቸውም የታክስ፡ቀረጥ እና የአገልግሎት ገቢን የሚደነግግ ነው፡፡
3. “የታክስ ማዕከል” ማለት ታክስ ከፋይ በሚገኝበት አካባቢ እንደአስፈላጊነቱ በወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ገቢዎች ጽ/ቤት ስር የሚተዳደር የታክስ መሰብሰቢያ ጣቢያ ነው፡፡
4. “ታክስ መወሰን” ማለት አግባብ ባለው ህግ መሠረት ከአንድ ታክስ ከፋይ ሊሰበሰብ የሚገባውን የታክስ መጠን፣ ታክስ ከፋይ ያቀረበውን የገቢ ማስታወቂያ፣ የሂሳብ መዝገቦችና መግለጫዎችን መሠረት በማድረግ መተመን ወይም ሲፈቀድ በግምት ወይም በመረጃ መተመን ነው፡፡
5. “የታክስ ወንጀል ” ማለት በኢ.ፌ.ዲ.ሪ የወንጀል ህግ እና በሌሎች በስራ ላይ ያሉ ህጎች የወንጀል ጥፋቶች ናቸው ተብለው የተደነገጉትን ይመለከታል፡፡
6. “የታክስ ወንጀል መርማሪ” ማለት የታክስ ወንጀሎችን የሚያጣራ የኤጀንሲው የኢንተለጀንስና ምርመራ ባለሙያ ነው፡፡
7. “ዐቃቤ ህግ” ማለት የአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት ገቢዎች ኤጀንሲ ዐቃቤ ህግ ነው፡፡

8. “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው

ክፍል ሁለት

ስለክልሉ ገቢዎች ኤጀንሲ መቋቋም፣ዓላማ፣አደረጃጀትና ስልጣንና ተግባር

3. መቋቋም

1. የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ኤጀንሲ /ከዚህ በኋላ “ኤጀንሲ” ተብሎ የሚጠራ/ ራሱን የቻለ ህጋዊ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

2. የኤጀንሲው ተጠሪነት ለክልሉ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ይሆናል፡፡

4. ዓላማ

የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ኤጀንሲ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡፡

1. በክልሉ ዘመናዊ የታክስ አወሳሰን እና አሰባሰብ ስርአት በመዘርጋት ለተገልጋዩች ፍትሃዊ፣ ቀልጣፋ እና ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ፤
2. ታክስ ከፋዩ ህብረተሰብ ግዴታውን በፍቃደኝነት እንዲወጣ ማስተማር ፤
3. የክልሉ የታክስ ገቢ፣የከተማ አገልግሎት ገቢ እና ከፌዴራሉ መንግስት በሚሰጥ የውክልና ሥልጣን መሠረት ሌሎች የገቢ አይነቶችን በብቃት እና በወቅቱ እንዲሰባሰቡ ማድረግ፤
4. የታክስ ማጭበርበርና የመሰወር አድራጎችን /ድርጊቶችን በመከላከልና በመቆጣጠር የታክስ ህግጋትና ደንቦች መከበራቸውን ማረጋገጥ፤

5. ዋና መስሪያ ቤት

የኤጀንሲው ዋና መስሪያ ቤት በአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ዋና ከተማ ሠመራ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በክልሉ ውስጥ ባሉ ወረዳዎች እና ሌሎች የአስተዳዳር ዕርክኖች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች እና የታክስ ማዕከላትን ሊያቋቁም ይችላል፡፡

6. የኤጀንሲው ስልጣንና ተግባር

1. ኤጀንሲው በህግ የተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት ለመወጣት የሚያስፈልገውን ሥልጣን ሁሉ ይኖረዋል፡፡
2. ከዚህ በላይ የተጠቀሰውን ጠቅላላ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲውን የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡
ሀ/ በክልሉ ውስጥ የታክስ ህጎችን፣ደንቦችን መመሪያችን ያስከብራል፣ያስፈፅማል፤
ለ/ ግብር ከፋዮችን ለይቶ ለማወቅ እና ለመመዝገብ የሚያስችሉ አሰራሮችን ተግባራዊ ያደርጋል፤

- ሐ/ በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰቡ የተመደቡትንና ከፌዴራሉ መንግስት በሚሰጥ ውክልና መሠረት በክልሉ መንግስት እውቅና የፌዴራሉን እና የጋራ ገቢዎችን ይወስናል፤ይሰባሰባል፤
- መ/ አዳዲስ የገቢ ምንጮችን እያጠና በማቅረብ ሲፈቀድ ሥራ ላይ ያውላል፤በታክስ አስተዳደሩ የሚከሰቱ ችግሮችን በማጥናትም እንዲፈቱ ያደርጋል፤
- ሠ/ የክልሉን የታክስ ስርአት ማሻሻያ ንዑስ ንግግራም አፈፃፀም በባለቤትነት ይመራል፤ ያስተባብራል፤
- ረ/ ግብር ከፋዩ ህብረተሰቡ ግብር በፈቃደኝነት የመክፈል ባህልን እንዲያዳብር እና መብት እና ግዴታውን ጠንቅቆ እንዲረዳ በተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ትምህርት እንዲሰጥ ያደርጋል፤ የታክስ አስተዳደሩ ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች በማፍራት የሚያስችለውን የስልጠና እና ሙያ ማሻሻያ ስልቶች ይዘረጋል፡፡
- ሰ/ የታክስ ህጎችን በመጣስ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ይመረምራል ክስ ይመሰርታል ይከራከራል ይህንኒ ለማከናወን ይቻለው ዘንድ የራሱን ዐ/ህግና የታክስ ወንጀል መርማሪዎችን ያደራጃል፤ አፈፃፀማቸውን ይቆጣጠራል፡፡
- ሸ/ ዘመናዊ ገቢ አወሳሰንና አሰባሰብ ስርአት በመዘርጋት የማንነትና ተጠያቂነት መሆኑን መሠረት በማድረግ ፍትሃዊ ቀልጣፋ እና ጥራት ያለው አገልግሎት ይሰጣል ግብር ነክ መብቶች በአግባቡ እንዲፈፀሙ ያደርጋል፡፡
- ቀ/ ዝርዝሩ ይህን አዋጅ ተከትሎ በሚወጣው መመሪያ የሚወስን ሆኖ የከተማ ማዘጋጃ ቤቶችን ገቢ ይወስናል፤ ይሰበስባል፤ሙያዊ ድጋፍ ይሰጣል፡፡
- በ/ የታክስ ህጎች ደንቦችንና መመሪያዎች ማውጣትና ማሻሻያ ሲያደርግ ጥናቶችን ያካሂዳል ለክልሉ መንግስት በማቅረብ ያስወስናል፡፡
- ተ/ የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ውል ይዋዋላል፤በስሙ ይከሳል ይከሰሳል፤
- ቸ/ ለግብር ከፋዩ አማራጭ የክፍያ ተቋማትን ያመቻቻል፤
- ነ/ የኤጀንሲውን የአጭር ፣መካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ያቀርባል ሲፈቀድለትም ተግባራዊ ያደርጋል የስራ እንቅስቃሴዎችን በሚመለከት ለክልሉ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ወቅታዊ ሪፖርት ያቀርባል፡፡
- ኘ/ በዚህ ንዑስ አንቀጽ ከተዘረዘሩት ኃላፊዎች መካከል የታክስ ወንጀሎችን የመመርመርና የመክሰስ ስልጣኑን እንደአስፈላጊነቱ ለክልሉ ፓሊስ እና ዐ/ህግ በውክልና ሲሰጥና ሊያሰራ ይችላል፡፡
- አ/ ኤጀንሲው አላማዎችን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች በህግ የተፈቀዱ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

7/ አቋም ፤

- 1. ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉትን አካላት ይኖሩታል
 - ሀ/ ዋና ስራ አስኪያጅ

ለ/ ምክትል ሥራ አስኪያጅ

ሐ/ በዋና ሥራ አስኪያጅ የሚሹሙ ዐቃብያነት ህግ እና ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሠራተኞች

2. የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሾማል ፡፡
3. የዋና ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነት ለክልሉ ገንዘብ እና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ኃላፊ ሲሆን የምክትል ስራ አስኪያጅ ተጠሪነት ለዋና ሥራ አስኪያጅ ይሆናል፡፡

8/ የኤጀንሲው ሥራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር፤

ዋና ሥራ አስኪያጅ የኤጀንሲው ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ /6/ ሥር ለኤጀንሲው የተሰጡትን ስልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ከማዋል በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

1. የክልሉን ሲቪል ሰርቪስ ህግ አጠቃላይ መርሆዎች መነሻ አድርጎ በሚወጣው መመሪያ መሰረት የኤጀንሲውን ሰራተኞች ይቀጥራል፣ ያስተዳድራል፣ ያስናብታል፡፡
2. የኤጀንሲውን መታዊ የስራ ፕሮግራምና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲፈቅድም በስራ ላይ ያውላል፤
3. ኤጀንሲው በተፈቀደለት በጀትና ፕሮግራም መሰረት የፋይናንስ ሕግን ተከትሎ ገንዘብ □□ ጸርጋል፡፡
4. የኤጀንሲውን ጠቅላላ የአሰራር ሂደት፣ የስራ ግምገማ ውጤትና አስተያየት አስመልክቶ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል፡፡
5. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ኤጀንሲውን □□□አል፡፡
6. ለኤጀንሲው ስራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ስልጣንና ተግባሩን በከፊል ለኮሚሽኑ ኃላፊዎች እና ሰራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡
7. ሌሎች አግባብነት ያላቸውና ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

ክፍል ሦሥት

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

9. በጀት

የክልሉ መንግስት የኤጀንሲውን በጀት ይመድባል፣ ይኸውም በኤጀንሲው አመታዊ የስራ ዕቅድ መሰረት ተዘርዝሮ የሚቀርብና የሚፈቀድ ይሆናል፡፡

10. የሂሳብና መዛግብት አያያዝ

1. ኤጀንሲው የተሟላና አግባብነት ያላቸው የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል
2. የኤጀንሲው የሂሳብ መዛግብትና ሌሎች ገንዘብ ነክ ሰነዶች በየአመቱ በክልሉ ዋና ኦዲተር መ/ቤት ወይም እርሱ በሚሰይመው ኦዲተር ይመረመራል፡፡

11. የመሸጋገሪያ ድንጋጌዎች

ይህ አዋጅ በስራ ላይ ከመዋሉ በፊት ተፈጽመው ምርመራቸው በጅምር ወይም በሂደት ላይ ያሉትም ሆነ የተጠናቀቁ ወይም በፍርድ ቤት በመታየት ላይ ያሉ ከታክስ ወይም ገቢ ጋር የተያያዙ የወንጀል ጉዳዮች በነበሩበት ሁኔታ ቀጥለው ውሳኔ ጸዥነት ጸዥነት ለውጥ አይደሉም፡፡

12. ስለመብቶችና ግዴታዎች መተላለፍ

በአዋጅ ቁጥር 30/98 ተቋቁሞ ለነበረው የፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ መብትና ግዴታዎች ገቢዎችን የሚመለከቱት ጉዳዮች በዚህ አዋጅ ለኤጀንሲው ተላልፈዋል፡፡

13. ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

በዚህ አዋጅ መሰረት

- 1/ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ሊያወጣ ይችላል፡፡
- 2/ ኤጀንሲው በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚወጡ ደንቦችን ለማስፈጸም የሚያስችሉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል፡፡

14. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ምክር ቤት ከፀደቀበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

ሠመራ ----- 2003 ዓ.ም.

እስማኤል ዓሊ ሴሮ

አፋር ብ/ክ/መንግስት

ርዕሰ መስተዳድር

